

OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

Solicitação de cópia integral do processo minerário Nº 806.774/1977

Ao Senhor(a) Superintendente de Recursos Minerários da Agência Nacional de Mineração — Superintendência Regional do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Pasteur, 404 — Urca — Rio de Janeiro/RJ — CEP 22.290-240 **E-mail institucional (protocolo eletrônico):** sgi@anm.gov.br **Sistema:** SEI/ANM — https://sei.anm.gov.br/sei/controlador_externo.php

Referência: Processo minerário ANM/DNPM Nº **806.774/1977** — Titular: BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A — CNPJ 27.074.343/0003-19 (filial Cavalcanti/RJ)

I — IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome: Roland Feiertag **Nacionalidade:** brasileiro **Data de nascimento:** 19 de junho de 1945 (81 anos completos) **Profissão:** industrial **Estado civil:** casado em regime de comunhão de bens com Marília Moraes Feiertag **RG:** 105.102 SPTC **CPF:** 096.331.467-04 **Endereço residencial:** 10316 Portoromano Drive, Fort Myers, Florida 33913, Estados Unidos da América **Endereço para correspondência no Brasil:** (a indicar — escritório procurador no RJ) **Procuradora constituída:** Dra. Lilian da Cunha Demartini, OAB/ES nº 16.501

II — DOS FATOS

1. O requerente é proprietário, em conjunto com sua esposa Marília Moraes Feiertag, do imóvel urbano localizado na **Rua Silva Vale, antiga freguesia de Inhaúma, atual bairro de Cavalcanti, Município do Rio de Janeiro/RJ**, com área de **50.358 m²** (cinquenta mil, trezentos e cinquenta e oito metros quadrados), conforme:
2. **Escritura pública** lavrada em 27/10/1954 no 11º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Livro 885, fls. 67 verso (cadeia originária — vendedores: família Teixeira da Costa);
3. **Escritura pública** lavrada em 14/11/1979 no 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Livro 3.019, fls. 103, com cláusula de IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE em favor do requerente.
4. O imóvel encontra-se a 233,50 metros da esquina ímpar da **Avenida Pastor Martin Luther King Jr.**, com testada de 33 metros e profundidade de 408 e 392 metros (laterais), totalizando 50.358 m².

5. Em consulta pública aos sistemas SCM/SIGMINE da ANM e ao agregador SX (<https://requerimentomineral.com.br/view/806774-1977>), constatou-se a existência do processo minerário Nº **806.774/1977**, em nome da BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A, com as seguintes características:

Item	Conteúdo
Substância	Granito
Área	8,86 hectares
UF / Município	RJ / Rio de Janeiro
Fase	Disponibilidade
Status atual	Área Bloqueada Judicialmente (código 1811, publicada em 09/10/2025)
Sigilo de Informação Minerária	Decretado em 04/04/2019 (código 2350)
Movimentações totais	27

1. A localização da Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A — filial CNPJ 27.074.343/0003-19 — é justamente na **Rua J.J. Cowsert nº 311, Cavalcanti/RJ**, via situada a poucas centenas de metros da Rua Silva Vale, indicando alta probabilidade de **sobreposição parcial ou total do polígono minerário com o imóvel do requerente**.
2. O sigilo decretado em 04/04/2019 e o bloqueio judicial publicado em 09/10/2025 impedem a verificação pública do polígono georreferenciado e dos atos processuais, sendo imprescindível o acesso à integralidade dos autos para que o requerente possa exercer o direito constitucional ao contraditório e à proteção da propriedade (CF, art. 5º, XXII e LV).

III — DO DIREITO

- **Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)** — arts. 7º, II, III, V e VI; art. 10; art. 23.
 - **Constituição Federal** — art. 5º, XXXIII, XXXIV "b", LXXII, LX.
 - **Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003)** — art. 71: prioridade processual e administrativa para pessoas com mais de 60 anos. **O requerente conta 81 anos de idade.**
 - **Código de Mineração (Decreto-Lei 227/1967)** — art. 56 (publicidade dos atos da Administração) e art. 38 (direito do superficiário).
 - **Lei 13.575/2017** (criação da ANM) e Resolução ANM 73/2021 (acesso a informações).
 - **Regimento Interno ANM** — direito de vista e cópia pelo terceiro interessado quando demonstrada a relação direta entre a área minerária e a propriedade superficial.
-

IV — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossa Senhoria:

a) Seja reconhecido o **interesse jurídico legítimo** do requerente, na qualidade de proprietário e possuidor do imóvel superficial localizado na Rua Silva Vale, Cavalcanti/RJ, em relação ao processo minerário Nº 806.774/1977;

b) Seja **fornecida cópia integral, em formato digital (PDF pesquisável)**, dos autos do processo minerário Nº 806.774/1977, incluindo:

- Requerimento original e documentos de instrução;
- Memorial descritivo do polígono e plantas georreferenciadas (coordenadas dos vértices);
- Relatório Final de Pesquisa, Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) e Relatório Anual de Lavra (RAL), se houver;
- Pareceres técnicos e despachos;
- Cópia da decisão judicial que originou o **bloqueio publicado em 09/10/2025 (código 1811)**, com indicação do número do processo judicial e juízo de origem;
- Cópia do ato que decretou o **sigilo da informação minerária em 04/04/2019 (código 2350)**, com fundamentação;
- Histórico completo das 27 movimentações registradas;

c) Sejam fornecidas as **coordenadas geográficas dos vértices do polígono** em sistema SIRGAS 2000 e o respectivo arquivo em formato shapefile (.shp) ou KMZ, para fins de comparação cartográfica com o imóvel escriturado;

d) Seja informado o nome do **representante legal/preposto** da Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A perante a ANM, bem como o endereço para notificações;

e) Seja **assegurada a tramitação prioritária**, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em razão da idade do requerente (81 anos);

f) Caso a ANM entenda que parte das informações está protegida por sigilo legal, requer o fornecimento das **demais peças não sigilosas** e a indicação dos dispositivos legais que justificam a manutenção do sigilo das peças restritas, bem como o prazo previsto para sua liberação (art. 24 da LAI).

V — DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO

1. Cópia do RG e CPF do requerente;
2. Cópia da escritura pública de 1954 (11º Ofício de Notas — Livro 885, fls. 67-v);
3. Cópia da escritura pública de 1979 (10º Ofício de Notas — Livro 3.019, fls. 103);
4. Comprovante de residência;
5. Procuração outorgada à Dra. Lilian da Cunha Demartini (OAB/ES 16.501);

6. Cópia da consulta pública ao SCM/ANM e ao SX referente ao processo 806.774/1977.

VI — DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que o pedido tem por finalidade exclusiva a defesa de direito patrimonial relacionado ao imóvel da Rua Silva Vale, Cavalcanti, Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro, _ de _ de 2026.

Roland Feiertag CPF 096.331.467-04 (por sua procuradora abaixo assinada)

Dra. Lilian da Cunha Demartini OAB/ES nº 16.501 Cachoeiro de Itapemirim/ES

CANAIS DE PROTOCOLO RECOMENDADOS

1. **SEI/ANM** (preferencial, gera número de protocolo): https://sei.anm.gov.br/sei/controlador_externo.php
2. **e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão)**: <https://falabr.cgu.gov.br/> — categoria "Acesso à Informação" → órgão "ANM"
3. **E-mail à Superintendência Regional RJ**: superintendencia.rj@anm.gov.br (cópia: ouvidoria@anm.gov.br)
4. **Protocolo presencial**: Av. Pasteur, 404 — Urca — Rio de Janeiro/RJ — 2ª a 6ª, das 9h às 16h

Prazo legal de resposta (LAI): 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante justificativa.

Em caso de negativa, cabe recurso em 10 dias à autoridade hierarquicamente superior; mantida, recurso à CGU em 10 dias; mantida, recurso à CMRI em 10 dias.